

1501592-62.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em

Flagrante - 2184127/2022 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 26004297 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2184127 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MESSIAS DE JESUS ASSIS FILHO

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501592-62.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501592-62.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em

Flagrante - 2184127/2022 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 26004297 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2184127 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MESSIAS DE JESUS ASSIS FILHO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

MESSIAS DE JESUS ASSIS FILHO, qualificado nos autos às fls. 09/10, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Portaria da ANVISA nº 344/1998), na forma da Lei nº 8.072/90, porque, no dia 07 de julho de 2022, por volta das 17h00, na Avenida Desembargador

Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 1, Viela 04, Vila Creti, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, trazia consigo, para fornecer e entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 43 porções de maconha, com peso líquido aproximado de 157,3g, 33 porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 14,94g, outras 08 porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 5,13g, 43 porções de "Crack", com peso líquido aproximado de 14,63g, e 03 porções de "Skunk", com peso líquido aproximado de 5,15g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 16/20.

Segundo a denúncia, na data e horário acima mencionados, policiais civis receberam notícia de que dois indivíduos realizavam o tráfico de substâncias entorpecentes pela Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 1, viela 04. Diante desse relato, os policiais se dirigiram ao aludido endereço, onde visualizaram o denunciado MESSIAS e um indivíduo não identificado, com as características anotadas, em atitude suspeita, o que motivou a decisão dos policiais pela abordagem. Realizada revista pessoal, com o denunciado MESSIAS foi localizada uma bolsa contendo 43 porções de maconha, 33 eppendorff's contendo cocaína, 08 porções de cocaína, 43 porções de "Crack" e 03 porções de "Skunk", além da quantia de R\$9,00 (nove) reais em dinheiro. Já o indivíduo não identificado por sua vez, ao perceber a aproximação dos policiais, empreendeu fuga. O laudo de constatação, referente às drogas apreendidas, forneceu resultado positivo para presença dos princípios ativos das substâncias apreendidas (fls. 16/20). A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, a forma como estavam embaladas (porções individualizadas), as circunstâncias da apreensão, evidenciam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelos denunciados.

A denúncia foi recebida em 21 de julho de 2022 (fls. 58/59).

O acusado foi devidamente citado (fl. 101).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, o acusado apresentou resposta à acusação. Foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público postulou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa de Messias de Jesus Assis Filho requereu a aplicação da pena no mínimo legal, confissão, menoridade, privilégio, com regime mais brando.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva do restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01 e 03); no auto de exibição e apreensão (fls. 04/05); no laudo de constatação provisório (fls. 16/20) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 103/106), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas, no boletim de ocorrência (fls. 24/26); pelo dinheiro apreendido; bem como pela prova oral colhida.

A autoria é incontestada.

Na fase policial, a testemunha Ítalo Germano Bedim, policial civil, aduziu que estava de serviço em companhia do Policial Demétrio, quando em apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas, segundo o denunciante, em local conhecido como ponto de venda de drogas, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, viela 04, escadão, na cidade de Carapicuíba/SP, e segundo o denunciante, traficantes agem livremente no local, informando até as características dos indivíduos que lá estavam naquele momento. Deslocaram-se até o referido local e de longe avistaram dois indivíduos em atitude suspeita com as características informada. Ao proceder a abordagem do investigado identificado posteriormente como sendo Messias de Jesus Assis Filho, foi encontrada uma bolsa com 43 invólucros plásticos contendo substância esverdeada semelhante a "maconha", 41 invólucros plásticos contendo substância esbranquiçada em pó semelhante a "cocaína", 43 invólucros plásticos contendo substância amarelada em pedra, semelhante a "crack", 03 invólucros plásticos contendo substância esverdeada, semelhante a "skunk" e a quantia de R\$9,00 (nove reais) em notas miúdas. O outro indivíduo conseguiu empreender fuga. Indagado, o investigado acabou por confessar a prática do tráfico naquele local.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao investigado e conduzido até a Delegacia de Polícia para as demais providências de Polícia Judiciária pertinentes ao fato (fls. 11/12). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes aos fatos. Não conhecia o acusado antes.

A testemunha Demétrio Rodrigues Zanin, policial civil, que acompanhava seu colega de profissão na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto em solo policial (fl. 13), quanto em juízo.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado, aplicável aos policiais:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradição contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na fase inquisitorial, o acusado Messias de Jesus Assis Filho, permaneceu em silêncio (fls. 09/10). Em juízo, disse ter 18 anos e nunca teve passagem. Mora com sua esposa, ela está grávida. Trabalha de ajudante de pedreiro. Está arrependido. Estava com as drogas para a venda. Foi a primeira vez que efetuou a venda.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, mormente diante dos depoimentos das testemunhas, que lograram êxito em deter o acusado na posse das drogas e dinheiro apreendidos. Tudo em total consonância com o auto de exibição e apreensão e laudo pericial das drogas, além da confissão do acusado em juízo.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da quantidade das drogas apreendidas, aliadas à prova testemunhal, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas.

Presentes os requisitos de diminuição de pena previstos no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, vez que o acusado é primário e não há indicativos de que integre atividade criminosas, no entanto, considerando a quantidade e natureza diversificada das drogas apreendidas, a pena deverá ser reduzida em 1/4.

O acusado, era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, incidindo, assim, a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (fls. 09/10).

Há que se considerar, ainda, a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, passo a fixar a pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado é primário (F.A. de fls. 33/34, 55, 107/108 e certidão de fls. 31, 56), não havendo circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Não concorrem circunstâncias agravantes. Concorrendo as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa (fls. 09/10), prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, e da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, deixo de valorá-las por ter fixado a pena no mínimo legal, em obediência à

Súmula 231 do STJ, mantendo-se a pena antes fixada.

Por fim, não concorrem causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena de 1/4, fixando-a em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 357 (trezentos e cinquenta e sete) dias-multa, no mínimo legal.

Considerando entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Tema 600 dos recursos repetitivos) e o julgamento do HC 118.533/MS pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tráfico ilícito de drogas na modalidade privilegiada não é crime equiparado a hediondo, ante o quantum da pena imposta, fixo o regime inicial ABERTO para início de cumprimento de pena, nos termos dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR MESSIAS DE JESUS ASSIS FILHO, qualificado nos autos às fls. 09/10, ao cumprimento da pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial ABERTO, e pagamento de 357

(trezentos e cinquenta e sete) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, §4º, da Lei 11.343/06.

Tendo em vista a Resolução 05 de 15 de fevereiro de 2012, do Senado Federal, que suspendeu a expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos' do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, declarada incidentalmente inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, uma consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser designada pelo juízo da execução, pelo prazo da pena acima imposta e outra consistente no pagamento de um salário mínimo a uma entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada pelo juízo da execução.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade desta decisão, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva. No mais, diante da fase em que se encontra o feito, substituo todas as medidas cautelares antes impostas pela obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, devendo comunicar previamente o juízo qualquer mudança de endereço.

Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda dos bens apreendidos em favor da União, devendo o numerário em dinheiro ser transferido ao FUNAD (fls. 04/05), assim como autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizada.

Oficie-se à DISE de Carapicuíba, para que remeta a este Juízo, comprovante de depósito do dinheiro apreendido (fls. 04/05).

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução definitiva da pena.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA